

1500045-88.2022.8.26.0573
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Érica Regina Figueiredo
Comarca: São Manuel
Foro: Foro de São Manuel
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO VITOR DE SOUZA DANTAS

Vistos.

JOÃO VITOR DE SOUZA DANTAS qualificado nos autos digitais, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 09h50min, na Rua Ítalo Bentivenha, nº 65, Vila Bentivenha, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Manuel
Foro de São Manuel
2ª Vara
Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500045-88.2022.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500045-88.2022.8.26.0573
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO VITOR DE SOUZA DANTAS

Vistos.

JOÃO VITOR DE SOUZA DANTAS qualificado nos autos digitais, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 09h50min, na Rua Ítalo Bentivenha, nº 65, Vila Bentivenha, na cidade de Areiópolis, comarca de São Manuel, trazia consigo 70 (setenta) pedras de "crack", droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial provisório juntado aos autos.
O acusado foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído junto ao Plantão Judiciário da 23ª CJ da Comarca de Botucatu, oportunidade na qual, após as manifestações das partes, a prisão em flagrante foi convertida em prisão

preventiva (p.67/69).

Apresentado relatório policial final, aos dias 21 de janeiro de 2022 a denúncia foi oferecida, com a determinação para notificação do acusado, regularmente cumprida nas p. 120.

Defesa preliminar apresentada nas p.124/126.

Por decisão datada de 21 de fevereiro de 2022 a denúncia foi recebida (p.131/132).

A revisão da necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu foi realizada às p.158/159 (CPP, artigo 316, parágrafo único, incluído pela Lei 13964/19).

Designada audiência de instrução, a mesma foi realizada pelo sistema de videoconferência conforme Comunicados e Provimientos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor ao tempo da realização dos atos processuais, oportunidade na qual foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o acusado ao final, conforme gravação audiovisual juntada nas p.177.

Encerrada a instrução criminal, o I. Representante do Ministério Público apresentou alegações finais orais por meio das quais requereu a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006, nos exatos termos da denúncia.

Já a N. Defesa técnica, a seu turno, por meio de memoriais escritos pugnou por sua absolvição sustentando insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao réu na denúncia para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP (p.178/183).

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 28/30, Auto de Exibição e Apreensão de p. 31/32 e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 172/174, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, com resultado positivo para cocaína na forma de crack . No tocante à autoria, observo que o acusado João Vítor de Souza Dantas fez uso de seu direito constitucional ao silêncio em solo policial (p.09/10).

Já quando de seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia, alegando que havia acabado de adquirir a droga apreendida pelos policiais, com dinheiro proveniente dos "bicos" de servente de pedreiro que prestou para pessoa cujo nome não se recordou, serviço pelo qual recebeu R\$110,00. Que pagou R\$100,00 por toda essa droga e que os R\$10,00 apreendidos pela polícia era o que havia sobrado. Disse que o preço da porção da droga varia de R\$10,00 a R\$20,00, dependendo da "boca de fumo". Que foi abordado pelos policiais a uma distância de cem metros de sua residência, para onde retornava para fazer uso da droga que seria suficiente para cinco dias. Por fim, disse que permaneceu em silêncio durante a abordagem policial, assim como em solo policial.

A seu turno, o policial militar Raul Leonardo Rocha Aires declarou que realizava patrulhamento de rotina por local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistou o acusado, conhecido pelo vulgo de "Bola de Fogo", sozinho na via pública, o qual também já conhecido dos meios policiais por essa prática. Que ele demonstrou nervosismo, inquietação e incômodo com a presença da Polícia Militar, além de estar com a mão fechada, aparentando estar escondendo alguma coisa e, diante disso, decidiram abordá-lo. Que localizaram em sua posse setenta porções de crack, individualmente embaladas e prontas para a venda, além de R\$10,00 e um aparelho celular. Que naquela ocasião o acusado admitiu que havia acabado de chegar ao local para iniciar a venda dessa droga e não informou como a conseguiu. Por fim, disse que o acusado mora próximo ao local em que foi abordado.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu em Juízo, alegando que havia adquirido as drogas apreendidas em seu poder com R\$100,00 que havia recebido pelos "bicos" que fazia como servente de pedreiro, mostra-se demasiadamente frágil e inconvincente, desprovida de qualquer adminículo probatório.

A uma, porque sequer soube declinar o nome da pessoa para qual prestou o suposto

serviço e que lhe deu o dinheiro em pagamento; a duas, porque alegou ter pago R\$100,00 por setenta porções de crack, embora, sabidamente, cada porção seja vendida pelo valor que varia entre R\$10,00 e R\$20,00; a três, porque evidentemente não dispõe de recursos financeiros para adquirir de uma única vez tamanha quantidade de entorpecentes para seu consumo exclusivo, mormente considerando suas declarações que fazia apenas "bicos"; a quatro, porque não logrou comprovar sua condição de usuário de drogas por meio de documentos e/ou testemunhas.

A par disso, o policial militar Raul Leonardo foi seguro e convincente ao declarar que o réu foi flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de setenta porções de crack prontas para a comercialização.

Oportuno consignar que os policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merece, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017)." (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

Outrossim, ainda que considerada verídica sua condição de usuário de entorpecentes, o que, repito, não restou comprovado nos autos, é sabido que nada impede a coexistência das duas figuras - usuário e traficante, o que se conclui pelas condições e circunstâncias que o acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de expressiva quantidade de crack que não poderia, a toda evidência, se destinar a uma só pessoa, o que afasta a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas.

Ressalte-se que o delito em tela restou plenamente consumado ainda que o réu não tenha sido visto efetivamente comercializando drogas em virtude da pronta e eficiente ação da polícia que o prendeu em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, como a praticada pelo acusado de trazer consigo drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.(REsp 1708569)

Em remate, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não resta a menor dúvida da traficância praticada pelo acusado.

Passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, notadamente a reincidência do acusado, conforme se observa da sua F.A de p.144/148 e certidão de p.149/150, o que será considerando no momento oportuno, fixo a pena base no seu mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias multa).

Presente a circunstância agravante decorrente da reincidência do réu, (autos n. 0001299-83.2017.8.26.0594), razão pela qual aumento a pena aplicada em 1/6(um sexto), resultando em 5(cinco) anos e 10(dez)meses de reclusão e 583(quinhetos e oitenta e três) dias multa.

Não há circunstâncias atenuantes a considerar, tampouco causa de aumento de pena. Inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 que é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese dos autos, face a reincidência específica do réu, sem que possa falar na ocorrência de bis in idem (AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nessa toada, torno as penas definitivas em tal patamar.

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa. Anoto que o réu está preso preventivamente desde o dia 15 de janeiro de 2022-p.04 (CPP, art. 387, §2º, com redação dada pela Lei n. 12.736/12) restando para ser cumprida a pena de 5(cinco) anos, 5(cinco) meses e 26(vinte e seis) dias de reclusão.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada diante da reincidência do réu, além de ser o mais adequado à repressão do tráfico ilícito de entorpecente, delito equiparado aos hediondos, uma vez afastada a sua modalidade privilegiada, e que atemoriza e causa intranquilidade na parcela ordeira da sociedade, na medida em que contribui para o aumento desenfreado da violência, em conexão com outros delitos como furtos, roubos, homicídios, etc., prejudicando milhares de jovens e famílias inocentes, devendo, portanto, ser repreendida de forma enérgica e severa pelas autoridades judiciárias.

A hediondez do crime e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada vedam a sua substituição por restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, além de tais medidas não se mostrarem suficientes e adequadas no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada pelo agente diante dos efeitos nocivos da droga à saúde pública e ao bem estar social.

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente.

Por fim, a manutenção da custódia cautelar do réu se justifica em razão desta sentença penal condenatória, estando presentes, no caso em tela, os requisitos da prisão preventiva, por tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, a fim de evitar que a traficância seja disseminada entre a sociedade, pondo em risco milhares de vidas inocentes que aliada à reincidência do acusado se mostra necessário diante do evidente risco de reiteração delitiva.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal em epígrafe para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO VITOR DE SOUZA DANTAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando a pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 583(quinhetos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, nos termos da fundamentação do julgado, recomendando que permaneça no local onde se encontra recolhido até o trânsito em julgado.

Arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Não comprovada a origem lícita do numerário apreendido nos autos (p.88), decreto sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, art.63)

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-" Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação."

Por fim, havendo aparelho celular apreendido nos autos (p.31/32), sem que tenha sido requerida a realização de perícia, tampouco haver qualquer comprovação de que o mesmo era utilizado na prática delitiva ou, ainda, adquirido com recursos de origem ilícita, após eventual trânsito em julgado, mantidos os termos aqui lançados, fica, desde já, deferida a restituição, após a devida comprovação documental e com as cautelas de praxe, consoante os termos do artigo 120 do CPP e artigo 508 das NSCGJ.

P. I.C.

São Manuel, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA